

ДОГОВОР КОМИССИИ № ____

г. Москва

«__» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Эксбэгс», в лице директора Иванец Арины Романовны, действующего на основании Устава, далее именуемое Комиссионер, с одной стороны и _____, далее именуемый (-ая) Комитент, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Комиссионер за вознаграждение Комитента обязуется реализовать от своего имени принятый от Комитента Товар, бывший в употреблении.

1.2. По настоящему договору Комитент сдал, а Комиссионер принял на реализацию следующие Товары:

Наименование Товара	Количество	Минимальная стоимость продажи, согласованная Комитентом	Максимальная стоимость продажи, согласованная Комитентом
Сумка GucciСумка GucciСумка Gucci	1	50 000 Р	70 000 Р

1.3. Вознаграждение Комиссионера определяется, как разница между максимальной стоимостью продажи Товара и минимальной стоимостью продажи, указанными в п. 1.2. настоящего договора, НДС включен в размер Вознаграждения.

1.4. Комиссионер вправе отступить от указаний Комитента, в том числе с учетом проводимых акций, скидок и иных маркетинговых мероприятий, при условии реализации вещи по цене, не ниже минимальной цены продажи, установленной в п. 1.2 настоящего договора. Комиссионер уведомляет Комитента о допущенных отступлениях в Акте оказанных услуг.

1.5. Настоящий договор действует в течение трех месяцев с момента его подписания сторонами и подписания сторонами Приложения №1 к настоящему договору. Если в течение указанного срока Товар Комитента не будет реализован Комиссионером, обязанности Комиссионера из п. 1.1. настоящего договора прекращаются.

1.6. В случае, если Комитент не изъявит желание забрать Товар после истечения срока действия Договора и не предпримет фактических действий к тому, чтобы забрать Товар после истечения срока действия Договора, срок Договора продлевается на три месяца. В случае продления Договора в соответствии с настоящим пунктом все условия остаются неизменными.

1.7. После заключения настоящего договора и перед началом процедуры реализации Товара Комиссионер осуществляет проверку оригинальности происхо-

ждения Товара, в том числе с помощью международных цифровых систем и с использованием возможностей сети Интернет. Длительность проверки составляет срок, не превышающий 72 часа с момента начала проверки. В случае, если при проверке оригинальности Товар окажется неоригинальным, то Комиссионер возвращает Товар Комитенту, а Комитент незамедлительно оплачивает Комиссионеру стоимость проверки, которая составляет 6000 (шесть тысяч) рублей за каждый проверенный Товар, являющийся неоригинальным, (если таким Товаром является сумка марки «Hermes» модели «Kelly» «Birkin» «Constance» стоимость проверки составляет 21 000 (двадцать одну тысячу) рублей, если таким Товаром являются часы марки «Rolex», стоимость проверки составляет 10 000 (десять тысяч) рублей) указанные суммы включают НДС. В случае, если при проверке Товар окажется оригинальным, но Комитент по каким-либо причинам откажется от продажи Товара, в момент проведения проверки или впоследствии и сообщит Комиссионеру о желании забрать Товар обратно себе, то перед возвратом Товара Комитент оплачивает Комиссионеру стоимость проверки, которая составляет 6000 (шесть тысяч) рублей за каждый проверенный Товар, (если таким Товаром является сумка марки «Hermes» модели «Kelly» «Birkin» «Constance» стоимость проверки составляет 21 000 (двадцать одну тысячу) рублей, если таким Товаром являются часы марки «Rolex», стоимость проверки составляет 10 000 (десять тысяч) рублей) указанные суммы включают НДС.

1.8. После проведения проверки оригинальности Товара Комиссионер вправе вернуть Товар Комитенту без объяснения причин возврата. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента сообщения Комитенту о возврате Товара.

2. УЦЕНКА ТОВАРА И ПЛАТА ЗА ХРАНЕНИЕ

2.1. В течение действия настоящего договора Комитенту не начисляется плата за хранение Товара.

2.2. По истечении трех месяцев с момента подписания настоящего договора Комитент обязан забрать непроданный Комиссионером Товар. В случае если Комитент не забирает Товар, Комиссионер начисляет плату за хранение в размере 0,1% от цены Товара в сутки. Также, если Комитент не забирает Товар, то, в случае невозможности осуществлять хранение Товара, Комиссионер имеет права осуществить продажу или утилизацию Товара. При возврате Товара Стороны подписывают акт возврата Товара (Приложение №3 к настоящему Договору).

2.3. Комиссионер вправе удерживать Товары Комитента до оплаты Комитентом платы за хранение вещей после истечения срока настоящего договора.

2.4. В случае, если Комитент хочет забрать Товар ранее истечения срока действия договора, то он обязан возместить Комиссионеру стоимость услуги по проверке подлинности Товара в размере 6000 (шесть тысяч) рублей за каждый проверенный Товар, (если таким Товаром является сумка марки «Hermes» модели «Kelly» «Birkin» «Constance» стоимость проверки составляет 21 000 (двадцать одну тысячу) рублей, если таким Товаром являются часы марки «Rolex», стоимость проверки составляет 10 000 (десять тысяч) рублей) указанные суммы включают НДС. Документы и файлы, подтверждающие предоставление указанных услуг, будут переданы после их оплаты Комиссионером в адрес Комитента.

3. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

3.1. Комитент заверяет Комиссионера, что Товары, указанные в п. 1.2. настоящего Договора являются собственностью Комитента, право собственности Комитента на Имущество возникло на законных основаниях.

3.2. Комитент заверяет Комиссионера, что Имущество, указанное в п. 1.2. настоящего Договора не находится в залоге, не имеет иных обременений, не находится под арестом и не является предметом судебных разбирательств.

4. РАСЧЕТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ

4.1. После реализации Товара Комиссионер направляет в адрес Комитента Акт оказанных услуг, в котором указана фактическая стоимость продажи Товара и размер вознаграждения Комиссионера. Комиссионер обязуется выплатить Комитенту сумму продажи за вычетом суммы комиссионного вознаграждения, указанной в Акте, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Комитентом Акта оказанных услуг.

4.2. За выполнение услуг по продаже Товара Комиссионер получает вознаграждение, указанное в п. 1.3. Договора. Так же Комиссионер вправе удерживать связанные с продажей Товара расходы при их согласовании с Комитентом (доставка до Покупателя, упаковка, СПА) путем выставления счетов на данные услуги. Если Комиссионер выполнит комиссионное поручение на более выгодных условиях по сравнению с установленными Договором, полученная дополнительная выгода переходит Комиссионеру в полном объеме.

4.3. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него Товара Комитента при наличии вины. Комиссионер обязан возместить Комитенту стоимость ущерба исходя из минимальной цены Товара, указанной в п. 1.2. настоящего договора.

4.4. В случае нарушения Комитентом заверений, изложенных в п. п. 3.1., 3.2. настоящего Договора (Далее – Заверения), Комитент обязуется возместить Комиссионеру убытки, понесенные Комиссионером в связи с нарушением Комитентом Заверений, в полном объеме в течение 5 (Пяти) дней с момента предъявления Комиссионером соответствующего требования.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор прекращается:

5.1.1. В любой момент при отказе Комитента от исполнения договора. Комитент обязан в день прекращения договора забрать у Комиссионера нереализованные вещи. Начиная со следующего дня Комиссионер хранит вещи Комитента за плату по условиям п. 2.1. настоящего договора.

5.1.2. По инициативе Комиссионера в случае, если реализация Товара Комитента стала для Комиссионера невозможной. О прекращении договора Комиссионер предупреждает Комитента за 5 календарных дней. Начиная со следующего дня Комиссионер хранит вещи Комитента за плату по условиям п. 2.1. настоящего договора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Факсимильные копии настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и приложений, а также других документов, исходящих от любой из сторон, имеют юридическую силу до момента получения оригинала соответствующего документа.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Комиссионер

Общество с ограниченной ответственностью «Эксбэгс»
ОГРН 1217700495616
ИНН 9702037262
КПП 771001001
Юр. адрес: 123001, город Москва, пер Козихинский Б., д. 22 стр. 1, помещ. 1/3
р/с 40702810738000313163 в ПАО СБЕРБАНК;
- БИК 044525225;
- к/с 30101810400000000225
тел. 89055704060
info@ex-bags.ru

Комитент

Явельская Софья Витальевна
Дата рождения 13.07.1993 г.
Место рождения гор. Усть-Илимск Иркутской обл.
Паспорт 4518364995
Выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ОТРАДНОЕ 09.11.2017 г.
Код подразделения 770-085
Адрес г. Москва, ул. БОЛЬШАЯ БРОННАЯ, Д. 8, КВ.33
ИНН 772984671210
Номер счета
40817810900041870633
АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
Корр. счет 30101810145250000974
+79636730015
Sofyayavelskaya@gmail.com

Гиванец А.Р.

/Явельская С.В.

АКТ приема-передачи товара

по договору комиссии № ____ от ____ г.

г. Москва

«__» _____ г.

Мы, нижеперечисленные:

Общество с ограниченной ответственностью «Эксбэгс», в лице директора Иванец Арины Романовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Комиссионер», и _____, именуемый (-ая) в дальнейшем «Комитент», с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи следующего Товара (-ов):

- Сумка женская _____. В комплекте сумка. Товар имеет следующие недостатки: _____. Недостатки Товара и его общее состояние зафиксировано на фотографиях, высланных Комиссионером Комитенту в мессенджере WhatsApp/ Telegram «» _____ года.

От Комиссионера

От Комитента

Директор ООО «ЭКСБЭГС»

_____/Иванец А.Р.

_____/_____



АКТ возврата товара

по договору комиссии № ____ от ____ г.

Мы, нижеперечисленные:

Общество с ограниченной ответственностью «Эксбэгс», в лице директора Иванец Арины Романовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Комиссионер», и _____, именуемый (-ая) в дальнейшем «Комитент», с другой стороны, составили настоящий Акт возврата следующего Товара (-ов):

- Сумка женская _____. В комплекте сумка.

У Комитента отсутствуют претензии к состоянию и комплектности Товара (-ов).

Дата возврата _____

От Комиссионера

Директор ООО «ЭКСБЭГС»

_____/Иванец А.Р.

От Комитента

_____/_____

